

WhatsApp-Chat-Export (Auszüge) - Asservat 2.1 (Mobiltelefon Kemal Arslan, sichergestellt 23.05.2026)

Gesichert am 05.06.2026 durch KOK'in Lehnert, Polizei Berlin, Tgb.-Nr. VED/2211-0439/2026

Auszug 1: Chat "Derya" | Auszug 2: Chat "Tuncay"

=== Auszug 1: Chat mit Derya ===

[22.05.2026, 21:48] Derya: Ich halt das nicht mehr aus mit dir. Lass mich einfach in Ruhe heute.

[22.05.2026, 21:50] Kemal Arslan: Ist gut. Ich fahr ne Runde, muss Kopf frei kriegen.

[22.05.2026, 22:57] Kemal Arslan: Der 440i geht ab wie Hoelle wenn man ihn lässt. Landsberger frei, ich flieg richtig ■

[22.05.2026, 23:14] Kemal Arslan: Scheisse Derya ich hab nen unfall gebaut. Wagen ist hin.

[22.05.2026, 23:15] Derya: Was?? Bist du verletzt?? Wo bist du

[22.05.2026, 23:17] Kemal Arslan: Mir gehts ok. Bin abgehauen zu fuß, konnte da nicht bleiben. Hab voll gebremst aber der zog einfach weg.

[22.05.2026, 23:19] Derya: Du bist vom unfallort weg?! Kemal!!

[22.05.2026, 23:21] Kemal Arslan: Ich ruf morgen die anwältin an. Sag keinem was.

=== Auszug 2: Chat mit Tuncay ===

[23.05.2026, 00:34] Kemal Arslan: Alter ich hab den 440i geschrottet. War locker 150 auf der Landsberger, dann die kurve an der storkower.

[23.05.2026, 00:36] Tuncay: Digga bist du irre. 150 in der stadt

[23.05.2026, 00:38] Kemal Arslan: Ich weiß. Hab zwei autos rechts stehen lassen und dann war die kurve zu schnell.

[23.05.2026, 00:40] Tuncay: Und jetzt?

[23.05.2026, 00:41] Kemal Arslan: Bin weg vom ort. Morgen anwältin. Loesch das hier lieber.

06_email_akteneinsicht_und_rueckfragen.eml

Von	RAin Julia Bernhardt <kanzlei@privatpost.de>
An	dezernat@privatpost.de
Kopie	mandat@privatpost.de
Datum	Thu, 02 Jul 2026 09:42:00 +0000
Betreff	Akteneinsicht und Rückfragen - Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sache Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26 bitte ich um vollständige Akteneinsicht einschließlich aller digitalen Originaldateien, Metadaten, Vermerke über Sicherstellung und Nachlieferungen.

Für die laufende Bearbeitung sind derzeit besonders wichtig:

- vollständige Beweismitteldateien ohne Vorsortierung,
- Nachweise zur Belehrung und zur Sicherungskette,
- alle noch ausstehenden Gutachten oder Plattform- beziehungsweise Providerantworten,
- Termin- und Friststand mit Zustellnachweisen.

Der nächste beabsichtigte Arbeitsschritt lautet:

Beschwerde gegen Fahrerlaubnismaßnahme prüfen, EDR-Rohdaten anfordern, Dashcam-Verwertung angreifen und frühe Schadenswiedergutmachung organisieren.

Mit freundlichen Grüßen

RAin Julia Bernhardt

01_beauftragung_sachverstaendiger_edr_2026-06-01.eml

eml/01_beauftragung_sachverstaendiger_edr_2026-06-01.eml

Von	"POK Steinke (VED)" <thomas.steinke@polizei.berlin.de>
An	Ingenieurbuero Kordts <gutachten@kordts-unfallanalytik.de>
Datum	Mon, 01 Jun 2026 08:52:33 +0200
Betreff	Gutachtenauftrag - Verkehrsunfall Landsberger Allee, 304 Js 1288/26

Sehr geehrter Herr Kordts,

im Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26, gegen Kemal Arslan wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort beauftrage ich Sie mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens.

Sachverhalt: Am 22.05.2026 kurz nach 23:00 Uhr kam es auf der Landsberger Allee zu einem Alleinunfall eines BMW 440i, der gegen einen Laternenmast prallte und ein geparktes Taxi beschadigte. Das Fahrzeug ist sichergestellt (Tiefgarage, Sicherstellung vom 23.05.2026).

Auftrag im Einzelnen:

- Auslesung und Auswertung des Ereignisdatenspeichers (EDR) des BMW 440i,
- Auswertung der ergaenzenden Telematikdaten des Fahrzeugs,
- Rekonstruktion des Geschwindigkeitsverlaufs in den letzten zwanzig Sekunden vor dem Aufprall,
- Bremsweg- und Bremszeitrekonstruktion sowie Bewertung, ob und wie lange eine Beschleunigung bis zur hoechstmoeeglichen Geschwindigkeit vorlag,
- Abgleich mit der Ampelschaltung der Kreuzung Landsberger Allee/Storkower Straße (Phasenprotokoll wird gesondert beigezogen),
- Abgleich mit der als Anlage uebersandten Dashcam-Aufnahme des nachfolgenden Lieferwagens.

Die sichergestellten Rohdaten und das Lichtbildmaterial erhalten Sie gesondert. Ich bitte um Mitteilung eines Zwischenstands bis zum 20.06.2026.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Steinke, POK
Polizei Berlin
Direktion Einsatz/Verkehr - Verkehrsermittlungsdienst
Tempelhofer Damm 12, 12101 Berlin

02_zeuge_wysocki_videohinweis_2026-05-25.emleml/02_zeuge_wysocki_videohinweis_2026-05-25.eml

Von	Marek Wysocki <m.wysocki.transporte@web.de>
An	Polizei Berlin Internetwache <internetwache@polizei.berlin.de>
Datum	Mon, 25 May 2026 19:14:07 +0200
Betreff	Zeuge zu Unfall Landsberger Allee am Freitagabend - habe Dashcam-Video

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich melde mich als Zeuge zu dem Unfall auf der Landsberger Allee am Freitag, 22.05.2026, kurz nach 23 Uhr. Ich bin mit meinem Lieferwagen (Renault Master) hinter dem BMW hergefahren und habe eine Dashcam.

Was ich gesehen habe: Der BMW ist an der Ampel neben mir gestanden und dann extrem beschleunigt, als es grün bzw. schon gelb wurde. Er hat innerhalb kurzer Zeit zwei Autos rechts ueberholt und ist dann immer schneller geworden, das war eindeutig kein normales Anfahren, sondern volle Beschleunigung über eine laengere Strecke. Ich schaetze deutlich über 120, eher Richtung 150. Vor der Kurve an der Storkower Straße hat er dann hart gebremst und ist ins Schleudern gekommen, dann der Knall gegen den Mast und ein geparktes Taxi.

Der Fahrer ist ausgestiegen und zu Fuß weggelaufen, Richtung S-Bahn.

Mein Dashcam-Video (etwa 40 Sekunden) habe ich gesichert und stelle es Ihnen zur Verfügung. Bitte sagen Sie mir, wie ich es übermitteln soll oder wann ich zur Vernehmung kommen kann.

Mit freundlichen Grüßen
Marek Wysocki
Telefon: 0176 2249 6633

03_werkstatt_schadensgutachten_2026-06-08.emleml/03_werkstatt_schadensgutachten_2026-06-08.eml

Von	Kfz-Sachverstaendige Blumberg & Partner <buer@kfz-blumberg-berlin.de>
An	RAin Julia Bernhardt <kanzlei@ra-bernhardt-berlin.de>
Datum	Mon, 08 Jun 2026 15:41:59 +0200
Betreff	Schadensgutachten BMW 440i und geparktes Taxi - Az. Arslan

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Bernhardt,

wie beauftragt haben wir den Schaden am Fahrzeug Ihres Mandanten (BMW 440i) sowie am beschadigten Drittfahrzeug (Taxi, Toyota Prius+) begutachtet.

1. BMW 440i: Aufprallschaden Front links, Deformation Laengstraeger, Airbag ausgelöst, Achse vorne links verzogen. Reparaturkosten bei wirtschaftlicher Betrachtung über Wiederbeschaffungswert; wirtschaftlicher Totalschaden. Wiederbeschaffungswert rund 31.500 Euro, Restwert rund 7.900 Euro.

2. Taxi (geparkt, Fahrzeugheck): Heckschaden mit Verschiebung, Stossfaenger, Heckklappe und Ruecklichttraeger betroffen. Reparaturkosten netto rund 6.480 Euro; Nutzungsausfall des Taxiunternehmens wird gesondert geltend gemacht.

Die aus dem Schadensbild ableitbare Kollisionsgeschwindigkeit ist mit den technischen Feststellungen des unfallanalytischen Gutachtens abzugleichen. Für eine frueh angestrebte Schadenswiedergutmachung empfehle ich, den Heckschaden am Taxi zeitnah zu regulieren.

Das vollständige Gutachten mit Lichtbildern übersende ich Ihnen per Post.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. Carsten Blumberg
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverstaendiger
Kfz-Sachverstaendige Blumberg & Partner
Gneisenaustrasse 44, 10961 Berlin

04_taxiunternehmen_schadensregulierung_2026-06-22.emleml/04_taxiunternehmen_schadensregulierung_2026-06-22.eml

Von	Taxi Spreewind GmbH <buchhaltung@taxi-spreewind-berlin.de>
An	RAin Julia Bernhardt <kanzlei@ra-bernhardt-berlin.de>
Datum	Mon, 22 Jun 2026 08:47:21 +0200
Betreff	Unfall Landsberger Allee 22.05.2026 - Schaden an unserem Taxi, Kennzeichen B-TX 4482

Sehr geehrte Frau Bernhardt,

die Polizei hat uns Ihre Kanzlei als Vertretung des Fahrers genannt, der am 22.05.2026 nachts unser geparktes Taxi (Toyota Prius+, B-TX 4482) an der Landsberger Allee beschädigt hat.

Der Gutachter Blumberg war ja inzwischen bei uns und hat den Heckschaden aufgenommen, Reparaturkosten rund 6.480 Euro netto. Dazu kommt der Verdienstausschlag: der Wagen ist unser Nachtschichtfahrzeug und steht seit dem Unfall. Die Werkstatt kann erst ab 6. Juli reparieren, Dauer laut Werkstatt 4 bis 5 Arbeitstage, Ersatzteil für den Rücklichtträger muss bestellt werden. Wir rechnen mit mindestens 45 Standtagen bis alles durch ist, unser Steuerberater setzt pro Tag 148 Euro entgangenen Umsatz an, die genaue Aufstellung reichen wir nach. Unser Fahrer Herr Okonkwo musste ausserdem zwei Schichten ausfallen lassen.

Bitte teilen Sie uns mit, über welche Haftpflichtversicherung Ihr Mandant das abwickelt und ob wir die Reparatur freigeben können, ohne dass uns nachher was fehlt. Wenn bis 3. Juli keine Rückmeldung kommt, geben wir die Sache an unseren Anwalt, das wollen wir eigentlich vermeiden, weil es nur länger dauert.

Der Gutachter meinte noch, das Heck sei verschoben, es könnte sein das beim Vermessen noch was dazukommt.

Mit freundlichen Grüßen

Bettina Krajewski
Buchhaltung / Fuhrpark
Taxi Spreewind GmbH
Hausburgstraße 18, 10249 Berlin
Telefon 030 421 88 60

05_fristen_und_verfahrensstand.csv

Datum	Ereignis	Friststatus	Bearbeitungsvermerk
22.05.2026	Unfall an der Landsberger Allee kurz nach 23 Uhr	aktenkundig	Notruf 23:08 Uhr, erste Streife 23:14 Uhr und Lichtzeichenphase aus Einsatzakte übernommen
23.05.2026	Fahrzeug BMW 440i in Tiefgarage gesichert	aktenkundig	Sicherstellung um 02:36 Uhr, Kilometerstand 68412 und Schlüsselübergabe protokolliert
26.05.2026	vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis beantragt	aktenkundig	Antrag der Staatsanwaltschaft und Verteidigerstellungnahme in Beschlussmappe abgelegt
05.06.2026	EDR-Auslesung und Dashcam-Auswertung	aktenkundig	EDR-Zeiten in UTC, Dashcam in Sommerzeit; Umrechnung im Technikvermerk festgehalten
24.06.2026	Beschwerdefrist gegen Beschluss geprüft	aktenkundig	Beschluss am 17.06. um 10:22 Uhr zugestellt, Gegenkontrolle durch Frau Lenz erfolgt
11.08.2026	Hauptverhandlungstermin angefragt	sofort prüfen	Sachverständiger Reuter am 04. und 11.08. verhindert, Gericht um Alternativen gebeten
laufend	Akteneinsicht und Nachlieferungen	offen	Neue Geschwindigkeitswerte stets mit Quelle, Zeitzone und Messunsicherheit in die Zeitachse eintragen

10_edr_telematik_zeitreihe.csv

Zeit_s_vor_Aufprall

-20

Uhrzeit

23:06:52

Geschwindigkeit_kmh

55

Gaspedal_Prozent

100

Bremsdruck_bar

0

Motordrehzahl_1_min

3290

Laengsbeschleunigung_g

0.28

Ampelphase_Kreuzung_Storkower

Gruen

Weg_kumuliert_m

0.0

Bemerkung

Beschleunigungsphase, Vollgas

Zeit_s_vor_Aufprall

-19

Uhrzeit

23:06:53

Geschwindigkeit_kmh

62

Gaspedal_Prozent

100

Bremsdruck_bar

0

Motordrehzahl_1_min

3556

Laengsbeschleunigung_g

0.20

Ampelphase_Kreuzung_Storkower

Gruen

Weg_kumuliert_m

16.2

Bemerkung

Beschleunigungsphase, Vollgas

Zeit_s_vor_Aufprall

-18

Uhrzeit

23:06:54

Geschwindigkeit_kmh

70

Gaspedal_Prozent

100

Bremsdruck_bar

0

Motordrehzahl_1_min

3860

Laengsbeschleunigung_g

0.23

Ampelphase_Kreuzung_Storkower

Gruen

Weg_kumuliert_m

34.6

Bemerkung

Beschleunigungsphase, Vollgas

Zeit_s_vor_Aufprall

-17

Uhrzeit

23:06:55

Geschwindigkeit_kmh

79

Gaspedal_Prozent

100

Bremsdruck_bar

0

Motordrehzahl_1_min

4202

Laengsbeschleunigung_g

0.25

Ampelphase_Kreuzung_Storkower

Gruen

Weg_kumuliert_m

55.3

Bemerkung

Beschleunigungsphase, Vollgas

Zeit_s_vor_Aufprall

-16

Uhrzeit

23:06:56

Geschwindigkeit_kmh

89

Gaspedal_Prozent

100

Bremsdruck_bar

0

Motordrehzahl_1_min

4582

Laengsbeschleunigung_g

0.28

Ampelphase_Kreuzung_Storkower

Gruen

Weg_kumuliert_m

78.6

Bemerkung

Beschleunigungsphase, Vollgas

Zeit_s_vor_Aufprall

-15

Uhrzeit

23:06:57

Geschwindigkeit_kmh

99

Gaspedal_Prozent

100

Bremsdruck_bar

0

Motordrehzahl_1_min

4962

Laengsbeschleunigung_g

0.28

Ampelphase_Kreuzung_Storkower

Gruen

Weg_kumuliert_m

104.7

Bemerkung

Beschleunigungsphase, Vollgas

Zeit_s_vor_Aufprall

-14

Uhrzeit

23:06:58

Geschwindigkeit_kmh

108

Gaspedal_Prozent

100

Bremsdruck_bar

0

Motordrehzahl_1_min

5304

Laengsbeschleunigung_g

0.25

Ampelphase_Kreuzung_Storkower

Grün

Weg_kumuliert_m

133.5

Bemerkung

Beschleunigungsphase, Vollgas

Zeit_s_vor_Aufprall

-13

Uhrzeit

23:06:59

Geschwindigkeit_kmh

116

Gaspedal_Prozent

100

Bremsdruck_bar

0

Motordrehzahl_1_min

5608

Laengsbeschleunigung_g

0.23

Ampelphase_Kreuzung_Storkower

Grün

Weg_kumuliert_m

164.6

Bemerkung

Beschleunigungsphase, Vollgas

Zeit_s_vor_Aufprall

-12

Uhrzeit

23:07:00

Geschwindigkeit_kmh

124

Gaspedal_Prozent

100

Bremsdruck_bar

0

Motordrehzahl_1_min

5912

Laengsbeschleunigung_g

0.23

Ampelphase_Kreuzung_Storkower

Gruen

Weg_kumuliert_m

197.9

Bemerkung

Beschleunigungsphase, Vollgas

Zeit_s_vor_Aufprall

-11

Uhrzeit

23:07:01

Geschwindigkeit_kmh

131

Gaspedal_Prozent

100

Bremsdruck_bar

0

Motordrehzahl_1_min

6178

Laengsbeschleunigung_g

0.20

Ampelphase_Kreuzung_Storkower

Gruen

Weg_kumuliert_m

233.3

Bemerkung

Beschleunigungsphase, Vollgas

Zeit_s_vor_Aufprall

-10

Uhrzeit

23:07:02

Geschwindigkeit_kmh

137

Gaspedal_Prozent

100

Bremsdruck_bar

0

Motordrehzahl_1_min

6406

Laengsbeschleunigung_g

0.17

Ampelphase_Kreuzung_Storkower

Gelb

Weg_kumuliert_m

270.6

Bemerkung

Beschleunigungsphase, Vollgas

Zeit_s_vor_Aufprall

-9

Uhrzeit

23:07:03

Geschwindigkeit_kmh

143

Gaspedal_Prozent

100

Bremsdruck_bar

0

Motordrehzahl_1_min

6634

Laengsbeschleunigung_g

0.17

Ampelphase_Kreuzung_Storkower

Gelb

Weg_kumuliert_m

309.4

Bemerkung

Beschleunigungsphase, Vollgas

Zeit_s_vor_Aufprall

-8

Uhrzeit

23:07:04

Geschwindigkeit_kmh

148

Gaspedal_Prozent

100

Bremsdruck_bar

0

Motordrehzahl_1_min

6824

Laengsbeschleunigung_g

0.14

Ampelphase_Kreuzung_Storkower

Gelb

Weg_kumuliert_m

349.9

Bemerkung

Beschleunigungsphase, Vollgas

Zeit_s_vor_Aufprall

-7

Uhrzeit

23:07:05

Geschwindigkeit_kmh

151

Gaspedal_Prozent

85

Bremsdruck_bar

0

Motordrehzahl_1_min

6938

Laengsbeschleunigung_g

0.08

Ampelphase_Kreuzung_Storkower

Rot

Weg_kumuliert_m

391.4

Bemerkung

Hoechstgeschwindigkeit

Zeit_s_vor_Aufprall

-6

Uhrzeit

23:07:06

Geschwindigkeit_kmh

149

Gaspedal_Prozent

15

Bremsdruck_bar

55

Motordrehzahl_1_min

6862

Laengsbeschleunigung_g

-0.06

Ampelphase_Kreuzung_Storkower

Rot

Weg_kumuliert_m

433.1

Bemerkung

Bremsbeginn Kurveneinfahrt

Zeit_s_vor_Aufprall

-5

Uhrzeit

23:07:07

Geschwindigkeit_kmh

128

Gaspedal_Prozent

0

Bremsdruck_bar

88

Motordrehzahl_1_min

6064

Laengsbeschleunigung_g

-0.59

Ampelphase_Kreuzung_Storkower

Rot

Weg_kumuliert_m

471.5

Bemerkung

EDR-Stuetzwert fuenf Sekunden vor Aufprall

Zeit_s_vor_Aufprall

-4

Uhrzeit

23:07:08

Geschwindigkeit_kmh

112

Gaspedal_Prozent

0

Bremsdruck_bar

95

Motordrehzahl_1_min

5456

Laengsbeschleunigung_g

-0.45

Ampelphase_Kreuzung_Storkower

Rot

Weg_kumuliert_m

504.9

Bemerkung

Haltelinie ueberfahren bei Rot

Zeit_s_vor_Aufprall

-3

Uhrzeit

23:07:09

Geschwindigkeit_kmh

96

Gaspedal_Prozent

0

Bremsdruck_bar

96

Motordrehzahl_1_min

4848

Laengsbeschleunigung_g

-0.45

Ampelphase_Kreuzung_Storkower

Rot

Weg_kumuliert_m

533.8

Bemerkung

Bremsung, Kontrollverlust

Zeit_s_vor_Aufprall

-2

Uhrzeit

23:07:10

Geschwindigkeit_kmh

80

Gaspedal_Prozent

0

Bremsdruck_bar

90

Motordrehzahl_1_min

4240

Laengsbeschleunigung_g

-0.45

Ampelphase_Kreuzung_Storkower

Rot

Weg_kumuliert_m

558.2

Bemerkung

Bremsung, Kontrollverlust

Zeit_s_vor_Aufprall

-1

Uhrzeit

23:07:11

Geschwindigkeit_kmh

66

Gaspedal_Prozent

0

Bremsdruck_bar

80

Motordrehzahl_1_min

3708

Laengsbeschleunigung_g

-0.40

Ampelphase_Kreuzung_Storkower

Rot

Weg_kumuliert_m

578.5

Bemerkung

Bremsung, Kontrollverlust

Zeit_s_vor_Aufprall

0

Uhrzeit

23:07:12

Geschwindigkeit_kmh

54

Gaspedal_Prozent

0

Bremsdruck_bar

66

Motordrehzahl_1_min

3252

Laengsbeschleunigung_g

-0.34

Ampelphase_Kreuzung_Storkower

Rot

Weg_kumuliert_m

595.1

Bemerkung

Aufprall Laternenmast und geparktes Taxi

04_beweismittel_und_arbeitsauftraege.xlsx

Beweismittel	Quelle	Belastender Kern	Entlastender Ansatz	Arbeitsauftrag
Dashcam Lieferwagen	Spedition Wiegand	Beschleunigung und Überholen	Ton fehlt, Winkel begrenzt	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
EDR-Daten BMW	Sachverständiger Pahl	Geschwindigkeit und Bremspunkt	Kalibrierung streitig	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Unfallskizze	Polizei Berlin	Laterne und Taxi beschädigt	keine Augenzeugen des Aussteigens	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Telefonverlauf	Mandant und Partnerin	emotionaler Auslöser	kein Entlastungsbeweis zur Fahrweise	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Schadensgutachten	Taxiunternehmen Moritz	Sachschaden 9.280 Euro	Nutzungsausfall offen	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren

Linie	Nutzen	Risiko	Nächster Schritt
Einlassungsoption	kann Strafzumessung und Einstellung fördern	öffnet Angriffsflächen bei unklarer Beweislage	erst nach Akteneinsicht final entscheiden
Beweisantrag	zwingt Gericht zu Tatsachenkern	bei Ausforschung schwach	konkret mit Beweistatsache formulieren
Verständigung oder Einstellung	schnelle Erledigung möglich	Nebenfolgen und Einziehung beachten	Auflagenhöhe und Schuldanerkenntnis trennen
Schutz- oder Haftfrage	sofortige praktische Wirkung	Beweismaß und Fristen streng	Beschluss und Aktenlage synchronisieren

02_sachverhalt_chronologie.docx

Sachverhalt und Chronologie

Amtsgericht Tiergarten, Strafrichter Abteilung 304 | Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26

Arbeitsfassung Sachverhalt

Kemal Arslan soll mit seinem BMW 440i auf der Landsberger Allee stark beschleunigt, zwei Fahrzeuge rechts überholt und in einer Kurve die Kontrolle verloren haben. Das Fahrzeug prallte gegen einen Laternenmast und beschädigte ein geparktes Taxi. Der Fahrer entfernte sich zu Fuß, meldete sich aber am nächsten Morgen über seine Verteidigerin.

Die Dashcam eines nachfolgenden Lieferwagens zeigt eine aggressive Fahrweise, jedoch keine sichtbare Konkurrenzfahrt. Die EDR-Daten weisen 128 km/h fünf Sekunden vor dem Aufprall aus. Arslan erklärt, er habe nach einem Streit mit seiner Partnerin emotional reagiert und sei nicht auf Höchstgeschwindigkeit aus gewesen. Er bestreitet, Verletzte bemerkt zu haben.

Die Akte eignet sich für die genaue Abgrenzung von bloßer Geschwindigkeitsüberschreitung und Alleinrennen, für die Beweisverwertung privater Dashcam-Aufnahmen und für die Frage, ob sich die spätere Meldung noch mildernd auf Paragraph 142 StGB auswirkt.

Zeitachse

Spalte 1	Spalte 2
22.05.2026	Unfall an der Landsberger Allee kurz nach 23 Uhr
23.05.2026	Fahrzeug BMW 440i in Tiefgarage gesichert
26.05.2026	vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis beantragt
05.06.2026	EDR-Auslesung und Dashcam-Auswertung
24.06.2026	Beschwerdefrist gegen Beschluss geprüft
11.08.2026	Hauptverhandlungstermin angefragt

Noch offene Widersprüche

- Welche Aussage ist unmittelbare Wahrnehmung und welche nur Schlussfolgerung?
- Ist der technische Befund zeitlich eindeutig der behaupteten Handlung zuzuordnen?
- Gibt es alternative, aktenkundige Erklärungen für das belastende Indiz?
- Sind Frist und Zustellung dokumentiert oder nur mündlich mitgeteilt?

03_ermittlungsakte_auszuege.docx

Ermittlungsakte Auszüge und Beweislage

Amtsgericht Tiergarten, Strafrichter Abteilung 304 | Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26

Aktenauszug

Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26 führt die Sache derzeit mit Schwerpunkt auf: verbotenes Kraftfahrzeugrennen als Alleinrennen nach Paragraph 315d StGB; unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach Paragraph 142 StGB; Gefährdung und Fahrerlaubnisentziehung.

Belastend sind die EDR-Telematik-Zeitreihe, das Sachverständigengutachten vom 20.06.2026 und der Dashcam-Sicherstellungs- und Auswertevermerk vom 28.05.2026; die Dashcam-Rohdatei ist gesichert, aber der Akte nur als Vermerk beigefügt.

Nachzutragen sind Blattstellen je Messpunkt der Zeitreihe und die Synchronisation von EDR-, Dashcam- und Ampelschaltzeiten; die Beweisrichtung (Geschwindigkeit, Fahrweise, Renncharakter) ist je Datenquelle zu trennen.

Beweismittelübersicht

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Dashcam Lieferwagen	Spedition Wiegand	Beschleunigung und Überholen	Ton fehlt, Winkel begrenzt
EDR-Daten BMW	Sachverständiger Pahl	Geschwindigkeit und Bremspunkt	Kalibrierung streitig
Unfallskizze	Polizei Berlin	Laterne und Taxi beschädigt	keine Augenzeugen des Aussteigens
Telefonverlauf	Mandant und Partnerin	emotionaler Auslöser	kein Entlastungsbeweis zur Fahrweise
Schadensgutachten	Taxiunternehmen Moritz	Sachschaden 9.280 Euro	Nutzungsausfall offen

Normanker

- Paragraph 315d StGB
- Paragraph 142 StGB
- Paragraph 69 StGB
- Paragraph 111a StPO
- Paragraph 244 StPO

07_rechtliche_arbeitsnotiz.docx

Rechtliche Arbeitsnotiz

Amtsgericht Tiergarten, Strafrichter Abteilung 304 | Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26

Rechtlicher Einstieg

Die Prüfung beginnt bei der Verteidigung im Verfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens als Alleinfahrer und dem Arbeitsprodukt: Stellungnahme zum Renntatbestand und zur Verwertung der Dashcam.

Zu trennen sind höchstmögliche Geschwindigkeit, grob verkehrswidriges Verhalten und die Absicht der Geschwindigkeitsmaximierung; das EDR-Gutachten trägt die Absicht nicht allein, entscheidend ist die Fahrweise vor der Kollision aus der Dashcam.

- Normanker: Paragraf 315d StGB, Paragraf 142 StGB, Paragraf 69 StGB, Paragraf 111a StPO, Paragraf 244 StPO.

Arbeitsmatrix

- Tatbestandsmerkmal: Welche konkrete Tatsache trägt es?
- Beweismittel: Ist es original, vollständig, verwertbar und in sich konstant?
- Gegenposition: Welches alternative Geschehen ist aktenkundig und nicht nur spekulativ?
- Risiko: Welche Nebenfolge droht unabhängig vom Ausgang der Hauptsache?
- Output: konkreter Antrag oder konkreter Entwurf, keine bloße Rechtsmeinung.

Nächster Schritt

Beschwerde gegen Fahrerlaubnismaßnahme prüfen, EDR-Rohdaten anfordern, Dashcam-Verwertung angreifen und frühe Schadenswiedergutmachung organisieren.

08_entwurf_verfahrensschritt.docx

Entwurf nächster Verfahrensschritt

Amtsgericht Tiergarten, Strafrichter Abteilung 304 | Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26

Entwurfsziel

Beschwerde gegen Fahrerlaubnismaßnahme prüfen, EDR-Rohdaten anfordern, Dashcam-Verwertung angreifen und frühe Schadenswiedergutmachung organisieren.

Textbaustein

In der Sache Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26 beantragen wir zunächst, die nachfolgend bezeichneten Unterlagen vollständig und in Originalqualität zur Akte zu nehmen beziehungsweise der Verteidigung zugänglich zu machen.

Eine abschließende Stellungnahme ist nicht möglich, weil die Dashcam-Rohdatei nicht in der Akte ist, die EDR-Kalibrierdaten fehlen und die Zeugin Wysocki nur zur Endphase des Geschehens aussagt.

Nach Eingang von Rohdatei und Kalibrierdaten wird die Stellungnahme entlang der Fahrphasen aufgebaut und die Absichtsfrage von der reinen Geschwindigkeitsfrage getrennt.

Konkrete Anträge und Bitten

- Übersendung aller digitalen Originaldateien mit Metadaten und Sicherungsvermerken.
- Mitteilung sämtlicher Zustelldaten, Ladungsdaten und noch offener Fristen.
- Benennung ausstehender Gutachten und geplanter Vernehmungen.
- Gelegenheit zur ergänzenden Stellungnahme nach vollständiger Akteneinsicht.

Taktischer Hinweis

Der Entwurf bleibt kurz, damit zur Fahrweise vor der Kollision keine Version festgeschrieben wird, bevor die Dashcam-Rohdatei ausgewertet ist.

11_sachverstaendigengutachten_edr_2026-06-20.docx

Unfallanalytisches Gutachten - Auszug (20. Juni 2026)

Ingenieurbüro Kordts

Sachverständige für Straßenverkehrsunfälle und Fahrzeugtechnik

Rhinstraße 137, 10315 Berlin

Auftraggeber: Polizei Berlin, Verkehrsermittlungsdienst

Js-Az.: 304 Js 1288/26 StA Berlin | Gutachten-Nr.: K-2026-0418

Bl. 141-149 d. A.

1 Auftrag

1.1 Auszuwerten waren der Ereignisdatenspeicher (EDR) und die Telematikdaten des BMW 440i sowie der Geschwindigkeits- und Bremsverlauf in den letzten zwanzig Sekunden vor dem Aufprall am 22.05.2026. Ergänzend war die Ampelschaltung der Kreuzung Landsberger Allee/Storkower Straße einzubeziehen und die Dashcam-Aufnahme des nachfolgenden Lieferwagens abzugleichen.

2 Datengrundlage

2.1 Die ausgelesenen Roh- und Telematikdaten sind als sekundengenaue Zeitreihe zur Akte genommen (Datei 10_edr_telematik_zeitreihe.csv). Die Zeitreihe enthält je Sekunde Geschwindigkeit, Gaspedalstellung, Bremsdruck, Motordrehzahl, Längsbeschleunigung, die zugeordnete Ampelphase sowie den kumulierten Weg.

2.2 Der Aufprall (Zeitpunkt Null) ist auf 23:07:12 Uhr datiert. Die Datenreihe reicht von zwanzig Sekunden vor dem Aufprall bis zum Aufprall.

3 Feststellungen zum Geschwindigkeitsverlauf

3.1 Das Fahrzeug wurde von Sekunde minus zwanzig bis Sekunde minus acht bei durchgehend voller Gaspedalstellung von 55 km/h auf 148 km/h beschleunigt. Die höchste erreichte Geschwindigkeit betrug 151 km/h bei Sekunde minus sieben.

3.2 Die Geschwindigkeit lag von Sekunde minus vierzehn bis Sekunde minus vier ununterbrochen über 100 km/h, mithin über einen Zeitraum von elf Sekunden.

3.3 Der EDR-Stützwert fünf Sekunden vor dem Aufprall beträgt 128 km/h. Dieser Wert markiert bereits die einsetzende Bremsung zur Kurveneinfahrt.

3.4 In den ausgewerteten zwanzig Sekunden vor dem Aufprall legte das Fahrzeug insgesamt rund 595 Meter zurück.

4 Feststellungen zur Bremsung und zum Kontrollverlust

4.1 Die Bremsung setzte bei Sekunde minus sechs mit einer Geschwindigkeit von 149 km/h ein. Von diesem Bremsbeginn bis zum Aufprall legte das Fahrzeug rund 162 Meter zurück.

4.2 Die aufgezeichnete Längsverzögerung erreichte in der Bremsphase Werte um 0,59 g. Der Geschwindigkeitsabbau von 149 km/h auf die Kollisionsgeschwindigkeit von 54 km/h vollzog sich über sechs Sekunden und ist mit einem Kontrollverlust in der Kurve zur Storkower Straße vereinbar.

5 Feststellungen zur Ampelphase

5.1 Nach dem beigezogenen Phasenprotokoll und dem Datenabgleich überfuhr das Fahrzeug die Haltelinie bei Sekunde minus vier. Die Ampel für die Fahrtrichtung des Fahrzeugs zeigte zu diesem Zeitpunkt Rot.

6 Abgleich mit der Dashcam-Aufnahme

6.1 Die Dashcam-Aufnahme des nachfolgenden Lieferwagens ist mit dem Datenverlauf vereinbar. Sie zeigt eine anhaltende starke Beschleunigung und das Rechtsüberholen von zwei Fahrzeugen, jedoch kein zweites konkurrierendes Fahrzeug in unmittelbarer Renninteraktion.

7 Zusammenfassende Bewertung

7.1 Die Daten belegen eine über etwa dreizehn Sekunden anhaltende Vollbeschleunigung bis zur technisch erreichbaren Höchstgeschwindigkeit von 151 km/h auf innerörtlicher Strecke. Eine lediglich kurzzeitige Beschleunigung liegt nach dem Datenbild nicht vor.

7.2 Die Feststellungen zu Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigungsdauer und Rotlichtdurchfahrt sind für die rechtliche Prüfung eines Fahrens mit nicht angepasster Geschwindigkeit zum Erreichen der höchstmöglichen Geschwindigkeit bereitzustellen; die rechtliche Wertung bleibt der Staatsanwaltschaft und dem Gericht vorbehalten.

gez. Dipl.-Ing. Reinhard Kordts

öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger

12_zeugenvernehmung_wysocki_2026-06-05.docx

Zeugenvernehmung Marek Wysocki (5. Juni 2026)

Polizei Berlin

Direktion Einsatz/Verkehr - Verkehrsermittlungsdienst

Tempelhofer Damm 12, 12101 Berlin | Telefon: 030 4664-0

Tgb.-Nr.: VED/2211-0439/2026 | Js-Az.: 304 Js 1288/26 StA Berlin

Bl. 118-121 d. A.

Vernehmungsprotokoll (Zeuge)

Ort, Zeit: Polizei Berlin, Dienstzimmer 108, 5. Juni 2026, 14:00 bis 14:55 Uhr

Vernehmende: KOK'in Lehnert

Zeuge: Marek Wysocki, geboren am 22.11.1988 in Stettin (Polen), Kurierfahrer, wohnhaft in Berlin; mit dem Beschuldigten nicht bekannt, weder verwandt noch verschwägert

Der Zeuge wurde über den Gegenstand der Vernehmung sowie über seine Rechte und Pflichten belehrt, insbesondere über die Wahrheitspflicht. Er erklärte, aussagen zu wollen.

Der Zeuge gab an:

"Ich war am Freitag, dem 22. Mai 2026, gegen 23 Uhr mit meinem Renault Master auf der Landsberger Allee stadtauswärts unterwegs. An einer Ampel stand rechts neben mir ein dunkler BMW. Als es umsprang, ist der BMW sofort voll durchgestartet, das war ein ganz anderes Beschleunigen als normales Anfahren. Der Motor war laut, das Heck ist kurz gekommen.

Er hat dann innerhalb von wenigen Sekunden zwei Autos rechts überholt und wurde immer schneller. Ich fahre selbst viel und schätze die Geschwindigkeit auf deutlich über 120, gegen Ende eher um die 150. Das ging nicht nur kurz, das war über eine längere Strecke durchgezogen, mehrere hundert Meter.

Vor der Kurve an der Storkower Straße hat er dann hart gebremst, ich habe die Bremslichter gesehen und dass das Auto ausbricht. Dann ist er ins Schleudern gekommen und gegen den Laternenmast und ein geparktes Taxi geprallt. Ich habe angehalten. Der Fahrer ist ausgestiegen und zu Fuß weggelaufen, in Richtung S-Bahnhof.

Ein zweites Auto, das mit ihm ein Rennen gefahren wäre, habe ich nicht gesehen. Er war allein so unterwegs. Ich habe eine Dashcam, die läuft dauerhaft, das Video von der Fahrt und dem Aufprall habe ich gesichert und der Polizei übergeben."

Auf Frage, wie sicher er sich bei der Geschwindigkeit sei: "Auf einen Kilometer genau kann ich das nicht sagen, aber dass es weit über der erlaubten Geschwindigkeit war und über eine längere Strecke, da bin ich mir sicher. Kurz war das nicht."

Das Protokoll wurde dem Zeugen vorgelesen, von ihm genehmigt und unterschrieben.

gez. Marek Wysocki (Zeuge)

gez. Lehnert, KOK'in (Vernehmende)

13_dashcam_sicherstellung_und_auswertevermerk_2026-05-28.docx

Sicherstellungs- und Auswerteprotokoll zur Dashcam-Aufzeichnung

Polizei Berlin, Direktion Einsatz, Verkehrsermittlungsdienst, Tempelhofer Damm 1, 12101 Berlin

Vorgangsnummer: 260523-1188-047 — Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26

1 Herkunft der Aufzeichnung

Die Aufzeichnung stammt aus dem Fahrzeug des unbeteiligten Zeugen Herrn Aleksander Wysocki, der am 23.05.2026 hinter den beteiligten Fahrzeugen fuhr. Herr Wysocki meldete sich am 25.05.2026 telefonisch bei der Dienststelle und übersandte am selben Tag eine Videodatei per E-Mail.

Am 28.05.2026 wurde die Original-Speicherkarte der Dashcam (Hersteller Nextbase, Modell 422GW, microSD 64 Gigabyte) in der Dienststelle ausgelesen und anschließend an Herrn Wysocki zurückgegeben.

2 Angaben zur Aufzeichnung

Merkmal	Eintrag
Aufnahmemodus	Dauerschleife, Segmentlänge drei Minuten, Überschreiben nach Speicherbelegung
Vorhandene Segmente zum Vorfall	zwei, 18:41:00 bis 18:44:00 und 18:44:00 bis 18:47:00 Uhr
Auflösung	1920 mal 1080 Bildpunkte, 30 Bilder je Sekunde
Eingeblendete Daten	Datum, Uhrzeit, Geschwindigkeit des aufzeichnenden Fahrzeugs, Satellitenposition
Abweichung der Kamerauhr	nach Abgleich mit der Zeitbasis der Dienststelle 47 Sekunden Vorlauf
Prüfsumme der ausgelesenen Datei	SHA-256, im Auslesebericht vermerkt

3 Beobachtbarer Inhalt

Das erste Segment zeigt die Fahrt auf der Bundesallee stadteinwärts. Ab Sekunde 112 sind zwei Fahrzeuge im Bildvordergrund erkennbar, die nebeneinander fahren. Das zweite Segment endet mit dem Anhalten des aufzeichnenden Fahrzeugs an der Unfallstelle.

Die Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge sind in beiden Segmenten nur zeitweise und teilweise lesbar. Gesichter von Fußgängern auf den Gehwegen sind erkennbar.

4 Vermerke zur Verwendung

Die Aufzeichnung erfolgte dauerhaft und anlassunabhängig. Herr Wysocki gab an, die Kamera laufe bei jeder Fahrt mit; er habe die Datei nach dem Unfall aus der Schleife gesichert, bevor sie überschrieben worden wäre.

Eine Einwilligung der auf der Aufzeichnung erkennbaren Personen liegt nicht vor. Über die Verwertbarkeit ist im weiteren Verfahren zu entscheiden; die Datei wurde vorsorglich unverändert gesichert und zusätzlich in einer Fassung mit unkenntlich gemachten Gesichtern abgelegt.

Berlin, den 28.05.2026 — POK Matthias Ellinghaus, Verkehrsermittlungsdienst

14_zwischennachricht_ag_tiergarten_terminierung_2026-07-10.docx

Amtsgericht Tiergarten

Turmstraße 91, 10559 Berlin · Abteilung 304

Geschäftsnummer: (304 Ds) 304 Js 1288/26 · Bitte bei allen Eingaben angeben

Berlin, 10. Juli 2026

An Rechtsanwältin Julia Bernhardt, Berlin · Abschrift an die Anwaltschaft/Staatsanwaltschaft
Berlin

Zwischennachricht in der Strafsache gegen Kemal Arslan

Auf die Anfrage der Verteidigung zur Terminslage wird mitgeteilt, dass der zunächst ins Auge gefasste Hauptverhandlungstermin am 11. August 2026 nicht gehalten werden kann. Die Verteidigung hat die Verhinderung des unfallanalytischen Sachverständigen für den 4. und den 11. August 2026 angezeigt; das Gericht hat daraufhin von einer Ladung zu diesem Termin abgesehen.

Als neue Termine kommen nach der Sitzungsplanung der Abteilung in Betracht: Dienstag, 25. August 2026, 9:00 Uhr, sowie als Fortsetzungs- oder Ausweichtermin Dienstag, 1. September 2026, 9:30 Uhr, jeweils Saal B 119, Kriminalgericht Moabit. Die Staatsanwaltschaft hat gegen beide Termine keine Einwände erhoben. Die Ladung des Zeugen Wysocki und des Sachverständigen ist für den 25. August 2026 vorgesehen; für die Inaugenscheinnahme der Dashcam-Aufzeichnung wird ein Sitzungssaal mit Abspieltechnik bereitgestellt.

Die Verteidigung wird gebeten, etwaige Verhinderungen an den genannten Tagen binnen einer Woche ab Zugang dieser Nachricht mitzuteilen und zugleich anzugeben, ob der Sachverständige an beiden Tagen zur Verfügung steht. Nach Fristablauf ergeht Terminsverfügung; förmliche Ladungen folgen gesondert.

Die mit Schriftsatz vom 2. Juli 2026 erbetenen digitalen Originaldateien nebst Metadaten liegen dem Gericht bislang nur teilweise vor; die Akte ist zur ergänzenden Übersendung an die Staatsanwaltschaft übermittelt worden und wird nach Rücklauf erneut zur Einsicht bereitgestellt.

Auf Anordnung

Brettschneider, Justizbeschäftigte

09_originalanlage_behoerdenvermerk.pdf

Technischer Kurzbericht EDR-Auslesung BMW 440i

Staatsanwaltschaft Berlin, 304 Js 1288/26

Auslesung am 05.06.2026 in der Sicherstellungshalle Tempelhof. Gerät Bosch CDR, Softwarestand 24.4.

Fünf Sekunden vor Aufprall: Geschwindigkeit 128 km/h, Gaspedalstellung 82 Prozent, Bremse nicht betätigt. Eine Sekunde vor Aufprall: Bremse 64 Prozent, Lenkwinkel links 18 Grad.

Airbag ausgelöst, Crashpulse plausibel. Reifenzustand hinten grenzwertig; Profiltiefe links 1,8 mm, rechts 2,0 mm.

Hinweis: EDR-Daten bilden technische Parameter ab, nicht die innere Zielrichtung des Fahrers.

Feld	Eintrag
Bearbeiter	Staatsanwaltschaft Berlin
Bezug	Alleinrennen, Unfallflucht und Dashcam Berlin
Nächster Schritt	Beschwerde gegen Fahrerlaubnismaßnahme prüfen, EDR-Rohdaten anfordern, Dashcam